



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

6581/2025

████████████████████ c/ RED SOCIAL TELEGRAM s/MEDIDA
AUTOSATISFACTIVA

Resistencia, 16 de octubre de 2025. MM

VISTOS:

Estos autos caratulados: "████████████████████ c/ RED
SOCIAL TELEGRAM", Expte. FRE N° 6581/2025/CA1 provenientes del
Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Formosa;

Y CONSIDERANDO:

I. Que en la presente causa se encuentran involucradas cuestiones inherentes al art. 36, segundo párrafo del Reglamento para la Justicia Nacional, por lo que el Tribunal considera que hay razones que habilitan su tratamiento prioritario respecto a otras causas con llamamiento anterior a la presente

II. En fecha 17/09/2025 la Jueza de la anterior instancia rechazó la Medida Autosatisfactiva promovida por la Sra. ████████████████████, impuso las costas por su orden y reguló honorarios profesionales.

III.- Contra dicha decisión la actora interpone recurso de apelación en fecha 23/09/2025, el que fuera concedido en relación y con efecto suspensivo el 25/09/2025, cuyos agravios sintetizados son los siguientes:

Entiende acreditada la vulneración de su derecho a la intimidad y al honor, en virtud de la difusión no consentida de un video de carácter íntimo en el que se la identifica inequívocamente. Lo que, a su entender, configura una intromisión ilegítima en su esfera privada que exige la inmediata intervención judicial a fin de resguardar los derechos personalísimos comprometidos.

Sostiene que se aportaron elementos suficientes para poner en marcha la protección a los derechos vulnerados por la violencia digital. En punto a ello destaca que individualizó el grupo digital ("La Casa del XXX!!") donde se difunde el video, mencionó su origen —el teléfono celular de su ex pareja— y ofreció testimonio directo sobre su existencia.

Aduce que la exigencia de pruebas de difícil obtención en contextos digitales trasnacionales vulnera la tutela judicial.

Hace referencia a la denuncia penal radicada ante el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 -Expte. N° 43/25-, lo que -a su entender-



puede aportar elementos útiles para la identificación del material difundido.

Afirma que lo decidido agrava el daño irreparable causado a partir de la difusión del video íntimo aludido, lo que dice justifica el peligro en la demora.

Cita doctrina y jurisprudencia que, entiende, avalan su postura.

Finaliza con petitorio de estilo.

Elevadas las actuaciones a esta Cámara, se encuentran en condición de ser resueltas en función al llamamiento de fecha 08/10/2025.

IV. Expuestos de la manera que antecede los argumentos esgrimidos por la recurrente para fundar su apelación, corresponde abocarnos a su tratamiento.

Liminarmente cabe señalar que la medida autosatisfactiva es un requerimiento "urgente" formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota con su despacho favorable; es decir es una especie del género de los "procesos urgentes" definida por Mabel de los Santos -siguiendo a Jorge Peyrano y el texto de las conclusiones del XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal- como soluciones jurisdiccionales urgentes no cautelares, despachables in extremis y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles. Importan una "satisfacción definitiva" de los requerimientos de los postulantes, de modo que son autónomas, estando su dictado sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos: a) concurrencia de una situación de urgencia; b) su despacho debe estar precedido por la existencia de una probabilidad y no de una simple verosimilitud, de que efectivamente lo requerido es jurídicamente atendible; c) exigibilidad de la contracautela sujeta al prudente arbitrio judicial (confr. Peyrano, Jorge W., "Medidas Autosatisfactivas", Editorial Rubinzal Culzoni, 1997, p. 13/15.; De Los Santos, Mabel, "Resoluciones anticipatorias y medidas autosatisfactivas", Jurisprudencia Argentina, 1997-IV-800; "Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia. Medidas autosatisfactivas", en J.A. 1997-II-926).

La procedencia de las medidas autosatisfactivas está supeditada a la concurrencia simultánea de circunstancias infrecuentes (o sea no cotidianas) derivadas de la urgencia impostergable en la que el factor tiempo y la prontitud aparecen como perentorios; de la fuerte verosimilitud sobre los hechos, con grado de certidumbre acreditada al





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

inicio del requerimiento o, en su caso, de sumaria comprobación; la superposición o coincidencia entre el objeto de la pretensión cautelar o preventiva -en la terminología clásica- con la pretensión material o sustancial, de modo que el acogimiento de aquélla torne generalmente abstracta la cuestión a resolver porque se consumió el interés jurídico (procesal o sustancial) del peticionante (GALDÓS, Jorge Mario, El contenido y el continente de las medidas autosatisfactivas, en Medidas Autosatisfactivas, dirigida por Jorge W. Peyrano, Santa Fe, 1999, Editorial Rubinzal Culzoni, página 61).

De tal manera, se requiere para su dictado -como se dijera- un grado de fuerte probabilidad del derecho invocado, peligro en la demora y la irreparabilidad del perjuicio, acarreando su dictado la satisfacción definitiva de la pretensión.

Sentado lo anterior, frente al cuestionamiento esgrimido en punto al análisis del plexo probatorio obrante en autos, corresponde determinar si se encuentran reunidos los requisitos antes aludidos.

En efecto, la sentenciante a quo funda su decisión en la ausencia de elementos que acrediten suficientemente la apariencia del derecho invocado en relación a la existencia del video en la mencionada red social.

Concretamente, se destaca en el fallo que no surge de la documental acompañada la presunta difusión del video en cuestión, ni datos precisos del mismo que puedan ayudar a individualizarlo, como así tampoco de la cuenta y/o usuario y/o canal de difusión que permitan corroborar el daño alegado.

Contrariamente, la recurrente entiende que los elementos aportados son suficientes a los fines que pretende.

En tal contexto, al evaluar si en el caso se dan los recaudos de viabilidad de la medida, advertimos que las documentales acompañadas en el escrito promocional, no permiten aseverar -en los términos que exige la vía elegida- la existencia del daño invocado.

En concreto, de las capturas de pantalla de las conversaciones que refiere haber mantenido con su ex pareja y la captura del grupo de Telegram (presunto medio de difusión del material) no surge -con la certeza que exige la acción incoada-, que el derecho sea atendible por cuanto ello supone acreditar la existencia del acto lesivo, lo que no ocurre en el particular.



En efecto, del relato de los hechos expuesto en el libelo postulatorio se advierte que la actora promovió la acción a partir de manifestaciones de terceras personas que daban cuenta de la existencia de material fílmico que la involucraría y que fuera presumiblemente difundido en un grupo de la mencionada red social demandada. Tal circunstancia motivó la promoción de la presente acción, esto es, sin haber tenido acceso al video en cuestión. Cabe poner de resalto que, en su relato, la accionante refiere que su padrino le informó que una tercera persona -desconocida- lo habría puesto en conocimiento del hecho aquí expuesto.

La ausencia de tal comprobación por parte de la actora sumado a la inexistencia de elementos de convicción suficientes que permitan aseverar de modo cierto, la existencia del acto lesivo a sus derechos, determina la improponibilidad de la acción.

Ahora bien, la accionante ofrece otros elementos de convicción -instrumental, pericial informática y testimonial-, los que -a todas luces- exceden el marco cognoscitivo de la acción elegida.

Ello es así por cuanto no se encuentra habilitada, en este tipo de procesos la apertura de la causa a pruebas. Una solución contraria resultaría incompatible con la naturaleza urgente del trámite y desnaturalizaría el requisito de la demostración, ab initio, de la fuerte probabilidad.

No escapa al análisis del caso que, entre los intereses en juego en el presente, subyace un derecho a la dignidad individual (Fallos: 310:526 consid. 9º) la que es, a su vez, fuente de otros derechos, como el del honor, buen trato en las prisiones o a la propia imagen. En definitiva, es el centro sobre el que se fijan los derechos fundamentales de la Constitución (Fallos, 314:424). En tal sentido, el derecho al honor justifica la sanción penal cuando actos lesivos lo ataquen y surge la responsabilidad civil consecuente (Fallos, 310:525). Por lo demás, el derecho a la propia imagen impide la reproducción no consentida de las fotos de una persona, especialmente si se han tomado en el ámbito doméstico, aunque también en lugares públicos, en particular con fines lucrativos (Conf. Néstor Pedro, Sagüés, Manual de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, 2012, p. 572/575).

El mundo privado no es una esfera ajena al derecho. Según el principio de que "lo no prohibido está permitido" (art. 19 CN), resulta que la intimidad de una persona es una zona intrínsecamente lícita, y que merece respeto y protección. El criterio de la mayoría de la Corte





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

Suprema, en "Bazterrica" -Fallos, 308:1412), se inclina a esta tesis. La misma postura se había anticipado en "Ponzetti de Balbín" (Fallos 306:1892); el artículo 19 "protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual", comprensivo no solo de la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino también de otros aspectos de la personalidad espiritual y física de las personas, como sus sentimientos y su propia imagen -Fallos 324:2895- (Aut. y ob. cit., p. 585).

En tal contexto, debemos remarcar que el rechazo de la medida autosatisfactiva peticionada no importa el desconocimiento del derecho a la intimidad y honor de la requirente, sino únicamente la insuficiencia de los recaudos exigidos para su procedencia, máxime considerando su carácter excepcional. Ello, claro está, sin perjuicio de que con el debido sustento probatorio o a través de la promoción de la acción que corresponda, pueda procurar la protección jurisdiccional de los derechos que considera vulnerados.

Sin embargo, las escasas constancias aportadas a la presente causa carecen de virtualidad suficiente para decidir en el sentido pretendido con el grado de certeza que la acción elegida exige.

Lo expuesto impide -de momento- atender dicha petición. En este aspecto cabe recordar que el art. 377 del CPCCN establece que: "incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión...". Al respecto cabe tener presente que "...si falta la prueba, no hay confirmación del hecho y por tanto, insuficiencia de argumentos para acoger la pretensión. Queda claro, entonces, que la noción de carga reposa como un "imperativo del propio interés", por el cual se pueden obtener ventajas o impedir perjuicios..." (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, La Ley, 2002, t. II, pág. 357).

Por su parte, señala Jorge Peyrano que "...las medidas en análisis requieren algo más que lo impuesto por las cautelares (...) para el despacho de las mismas se exige una fuerte apariencia, y por lo tanto va más allá del concepto de posibilidad (...) El juez al que se solicite el despacho de una medida autosatisfactiva debe tener total convencimiento



de que lo postulado resulta atendible, basando dicha certeza en las pruebas que el solicitante haya arrimado. Porque sobre ésta pesará la carga de probar acabadamente lo afirmado y ello debe hacerlo con la interposición de la demanda, produciendo en ese momento la totalidad de la prueba de que se vale..." (cfr. autor cit., Medidas Autosatisfactivas, Ed. Rubinzal Culzoni, 1999, p. 404/405).

De ahí que, teniendo en miras las constancias obrantes, consideramos que no resulta procedente la presente acción, por cuanto no se encuentra acreditada la fuerte verosimilitud sobre los hechos invocados -con el grado de certidumbre que esta clase de medida requiere-.

Es decir, teniendo en cuenta el carácter restrictivo de interpretación de la presente acción y su implementación excepcional, concluimos en que los argumentos esgrimidos por la apelante carecen de aptitud para alterar la sentencia recurrida, procediendo su confirmación.

Consecuentemente procede rechazar el recurso interpuesto en todos sus términos.

Por los fundamentos expuestos precedentemente, por mayoría, SE RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la actora el 23/09/2025 y, en consecuencia, confirmar la resolución en crisis.

II. COMUNICAR a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto dependiente de la CSJN (Acordada N° 10/2025).

III. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NOTA: La Resolución precedente fue dictada por las Sras. Juezas de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley N° 1285/58 y art. 109 del Reg. Just. Nac.) suscripto en forma electrónica (arts. 2 y 3 de la Acordada N° 12/2020 de la CSJN).

SECRETARIA CIVIL N° 1, 16 de octubre de 2025.

